

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2539

นาย โต๊ะ อ่อนน้อย

โจทก์

นาย จันทร อ่อนน้อย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1377

โจทก์สละการครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์และบ้านซึ่งปลูกบนที่ดินดังกล่าว ผ.ภริยาโจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินและบ้านพิพาทแต่เพียงผู้เดียวการที่ ผ. จดทะเบียนยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยและทำพินัยกรรมยกบ้านพิพาทให้แก่จำเลยจึงมีผลสมบูรณ์โจทก์หาสิทธิขอเพิกถอนได้ไม่

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า โจทก์ กับ นาง ผัน อ่อนน้อย อยู่กิน เป็นสามี ภริยา กัน เมื่อ 60 ปีเศษ มาแล้ว มี บุตร ด้วยกัน 4 คนคือ นาย ประสงค์ อ่อนน้อย นางชม้อยหรือชะม้อย อ่อนน้อย หรือ อ่อนจันทร จำเลย และ นาย หน้อย อ่อนน้อย โจทก์ กับ นาง ผัน ทำ มา หา ได้ ททรัพย์สิน ร่วมกัน คือ ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1183 ตำบล ขอนสารเดช อำเภอโคกสำโรง ปัจจุบัน เป็น กิ่งอำเภอ หนองม่วง จังหวัด ลพบุรี เนื้อที่ 19 ไร่ 30 ตารางวา และ บ้าน 2 หลัง คือ บ้าน เลขที่ 55 และ 56 ซึ่ง ปลูกอยู่ บน ที่ดิน ดังกล่าว เมื่อประมาณ ปี 2532 จำเลย บังคับ ช่มชู้จะ ฆ่า นาง ผัน และ โจทก์ เพื่อ ให้ นาง ผัน และ โจทก์ ทำการ จดทะเบียน ยกให้ โดยเสนาห์ ซึ่ง ที่ดิน แปลง ดังกล่าว โจทก์

เกรงกลัว จึง หัน ไปอยู่อาศัย กับ บุตรสาว โจทก์ ที่ จังหวัด กำแพงเพชร ต่อมา เมื่อ วันที่ 24พฤศจิกายน 2532 จำเลย ทำการ บังคับ ช่มชู้ จะ ฆ่า และ ใช้ กลอุบาย หลอกลวง ให้ นาง ผั้น ทำการ จดทะเบียน ยก ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ให้ แก่ จำเลย โดยเสนอหา การ จดทะเบียน ยกให้ ดังกล่าว ไม่สมบูรณ์ เพราะครึ่ง หนึ่ง เป็น ของ โจทก์ และ โจทก์ ไม่ได้ ให้ ความ ยินยอม ทั้ง เกิดจากการ ที่ จำเลย บังคับ ช่มชู้ และ ใช้ กลอุบาย หลอกลวง นอกจาก นั้น จำเลย ยังหลอกลวง ให้ นาง ผั้น ทำ พิณยกรรม ยก บ้าน ดังกล่าว ข้างต้น ให้ แก่ จำเลย ต่อมา นาง ผั้น ได้ ถึงแก่กรรม เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2533 ขอให้ เพิกถอน นิติกรรม จดทะเบียน การ ยกให้ และ เพิกถอน พิณยกรรม ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533 และ บังคับ จำเลย จด ทะเบียน ถอน คืน การ ให้ โดยให้ ใส่ ชื่อ โจทก์ ใน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)เลขที่ 1183 ตำบล ชอนสารเดช กิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัด ลพบุรี เนื้อที่ 19 ไร่ 30 ตารางวา หาก จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอาคำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนา ของ จำเลย

จำเลย ให้การ และ แก้อไข คำให้การ ว่า เดิม ที่พิพาท เป็น ของนาย ขาวและ นางยา ซึ่ง เป็น บิดา มารดา ของ นาง ผั้น อ่อนน้อย แล้ว นาย ขาวกับนางยา ยก ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ นาง ผั้น จำเลย ไม่เคย ช่มชู้ บังคับ จะ ฆ่า โจทก์ และ นาง ผั้น เพื่อ ให้ จดทะเบียน ยก ที่ดิน ดังกล่าว แก่ จำเลย โดยเสนอหา และ มิได้ ช่มชู้ ใช้ อุบาย หลอกลวงให้ นาง ผั้น ทำ พิณยกรรม ยก บ้าน ดังกล่าว ให้ แก่ จำเลย เมื่อ ประมาณ ปี 2500 โจทก์ ไป มี ภริยา ใหม่ โดย บอก ว่า ทรัพย์สิน ทั้งหมด โจทก์ยก ให้ ไม่ ยุ่ง เกี่ยว นับแต่ นั้น มา เป็น เวลา 30 ปี เศษ ที่ จำเลย อยู่ กับนาง ผั้น ที่ บ้าน เลขที่ 87 หมู่ ที่ 7 ตำบล ชอนสารเดช อำเภอโคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 นาง ผั้น ได้ จดทะเบียน ยก ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ให้ จำเลย ด้วย ใจ สมัคร์ หลังจากนั้น จำเลยได้ อุปการะ เลี้ยงดู นาง ผั้น ตลอดมา ครั้น วันที่ 20 มิถุนายน 2533นาง ผั้น ทำ พิณยกรรม ยก บ้าน เลขที่ 55 และ 56 (ปัจจุบัน

เป็น เลขที่ 87) หมู่ ที่ 7 ตำบล ขอนสารเดช กิ่งอำเภอนหนองม่วง จังหวัด ลพบุรี ให้
จำเลย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ เพิกถอน การ ให้ ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรอง การทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1183 ตำบล ขอนสารเดช กิ่งอำเภอ หนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี ระหว่าง นาง ผัน อ่อนน้อย กับ จำเลย และ ให้ เพิกถอน พิณัยกรรม ของ
นาง ผัน อ่อนน้อย ลงวันที่ 20มิถุนายน 2533 เฉพาะ ส่วน ของ โจทก์ ส่วน คำขอ
อื่น ให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้องโจทก์

โจทก์ ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ที่ ได้ นั่งพิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้นรับรอง ว่า มี
เหตุ สมควร ที่ จะ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ได้

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ทางพิจารณา โจทก์ นำสืบ ว่า โจทก์ กับนาง ผัน อยู่กิน
ฉันสามี ภริยา มา 60 ปี เศษ มี บุตร ด้วยกัน รวม 4 คน คือ นาย ประสงค์ อ่อน
น้อย นางชม้อย อ่อนน้อยหรืออ่อนจันทร์ จำเลย และ นาย หน้อย อ่อนน้อย ระหว่าง
ที่ โจทก์ กับ นาง ผัน อยู่กิน กัน ฉันสามี ภริยา มี ททรัพย์ ที่ ทำ มา หา ได้ ร่วมกัน
คือ ที่ดินตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1183ตำบล ขอน
สารเดช กิ่งอำเภอนหนองม่วง จังหวัด ลพบุรี เนื้อที่ 19 ไร่ 30 ตารางวา และ บ้าน 2
หลัง ปลุก อยู่ บน ที่ดิน ดังกล่าวเมื่อ ปี 2532 จำเลย ขู่เข็ญ จะ ฆ่า โจทก์ และ นาง
ผัน เพื่อให้ โจทก์ และ นาง ผัน โอน ที่ดิน ให้ จำเลย โจทก์ กลัว จึง ได้ หนี ไป อยู่
กับ นาง ชม้อย อ่อนน้อยหรืออ่อนจันทร์ ที่ จังหวัด กำแพงเพชร หลังจาก ที่นาง ผัน

ได้ ถึงแก่กรรม โจทก์ จึง ทราบ ว่า นาง ผัน ได้ จดทะเบียน ยก ที่ดิน และ ทำ
พินัยกรรม ยก บ้าน ดังกล่าว ให้ แก่ จำเลย โดย โจทก์ไม่ได้ ให้ ความ ยินยอม

จำเลย นำสืบ ว่า โจทก์ ออกจาก บ้าน นาง ผัน ไป มี ภริยาน้อย ตั้งแต่ จำเลย
อายุ 10 ปี เศษ ต่อมา ปี 2531 โจทก์ มา ขอ เงิน นาง ผัน จำนวน 3,000 บาท แล้ว
บอก ว่า จะ ไม่ ยุ่ง เกี่ยวกับ ที่ดิน และ บ้าน พิพาทจำเลย ได้ อยู่อาศัย กับ นาง ผัน
มา ตลอด โดย ประกอบ อาชีพ รับจ้าง ทำไร่ ต่อมา นาง ผัน ได้ จดทะเบียน ยก ที่
พิพาท ให้ จำเลย และได้ ทำ พินัยกรรม ยก บ้าน พิพาท ให้ จำเลย

พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พัง ยุติ ได้ว่า จำเลย เป็น บุตร โจทก์และ นาง ผัน
อ่อนน้อย ก่อน ถึงแก่กรรม นาง ผัน ได้ จดทะเบียน ยก ที่พิพาท และ ทำ
พินัยกรรม ยก บ้าน พิพาท ให้ แก่ จำเลย คดี มี ข้อ วินิจฉัยตาม ฎีกา โจทก์ ว่า ที่
นาง ผัน จดทะเบียน ยก ที่พิพาท ให้ แก่ จำเลย ก็ ดี และ ทำ พินัยกรรม ยก บ้าน
พิพาท ให้ แก่ จำเลย ก็ ดี มีผล ผูกพัน โจทก์หรือไม่ พยานโจทก์ คือ นาง ชม้อย
อ่อนน้อยหรืออ่อนจันทร์ นายอิม อ่อนจันทร์ นางเสมอ พูลเพียร และนางสาวบังอร
อ่อนจันทร์ ต่าง เบิกความ ยืนยัน ว่า โจทก์ อยู่กิน กับ นาง ผัน จน สามี ภริยา มา
นาน 60 ปี เศษ โดย ประกอบ อาชีพ ทำไร่ ข้าวโพด และ ไม่เคย แยก กัน อยู่มี
ทรัพย์สิน ที่ ทำ มา หา ได้ ร่วมกัน คือ ที่ดิน และ บ้าน พิพาท ตาม ฟ้องเห็นว่า
โจทก์ ไม่ได้ มา เบิกความ ยืนยัน ว่า ไม่ได้ แยก กัน อยู่ กับ นาง ผัน ส่วน นาง
ชม้อย เป็น บุตร โจทก์ นาย อิม เป็น สามี ของ นาง ชม้อย นาง เสมอและนางสาว
บังอร ต่าง เป็น บุตร ของ นาง ชม้อยและนายอิม ถือได้ว่า ต่าง มี ส่วนได้เสีย กับ
โจทก์ มี ข้อ นำ ระวาง ว่า นำ จะเบิกความ เข้าข้าง โจทก์ ประกอบ กับ นาง ชม้อย
และนายอิม เบิกความ แตกต่าง กัน กล่าว คือ นาง ชม้อย ว่า ส่ง นาง เสมอและ
นางสาวบังอร ไป ช่วย โจทก์ และ นาง ผัน ทำไร่ เพียง ปีเดียว แต่ นาย อิม ว่า ส่ง
ไป ช่วย ทุก ปี ตั้งแต่ ปี 2522 เป็นต้น ไป ที่นาง ชม้อยและนายอิม เบิกความ แตก

ต่าง กัน ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็น ข้อ พิรุณ ส่วน ฝ่าย จำเลยได้ความ จาก คำเบิกความ ของ จำเลย ว่า โจทก์ ได้ ออกจาก บ้าน ไป อยู่ กับภริยาน้อย ที่ จังหวัด อุบลราชธานี ตั้งแต่ จำเลย อายุ ประมาณ 10 ปี จำเลย อยู่ กับ นาง ผั้น ตลอดมา จน กระทั่ง เมื่อ ประมาณ 15 ปี มา นี้ นาง ผั้น ทำ มา หากิน ไม่ได้ เพราะ ชรา จำเลย จึง ได้ เป็น ผู้อุปการะ เลี้ยงดู นาง ผั้น โดย ประกอบ อาชีพ ทำไร่ และ รับจ้าง โดย จำเลย มี นาย ชู สมนา ซึ่ง เป็น เพื่อนบ้าน และ นาย พุทธา พันธะ ซึ่ง เป็น ผู้ใหญ่ บ้าน มา เบิกความ สนับสนุน ว่า โจทก์ กับ นาง ผั้น ไม่ได้ อยู่ ด้วยกัน คง มี แต่ จำเลย เท่านั้น ที่อยู่ กับ นาง ผั้น ที่ บ้าน พิพาท และ จำเลย เป็น ผู้ทำ กิน ใน ที่ พิพาท เห็นว่า ทั้ง นาย ชู และนายพุทธา ถือได้ว่าเป็น พยาน คนกลาง ไม่มี ส่วนได้ เสีย กับ ฝ่ายใด แม้ จะ เป็น พยาน นำมิใช่ พยาน หมาย ดัง ที่ โจทก์ ฎีกา คำเบิก ความ มี น้ำหนัก ควร แก่ การรับฟัง ได้ไม่ ยิ่งหย่อน กว่า กัน และ แม้ นาง เปล่ง ภริยา จำเลย จะ ไม่ได้ เบิกความ ถึง ความ ข้อ นี้ ดัง ที่ โจทก์ ฎีกา ก็ ตาม พยาน หลักฐาน จำเลยมี น้ำหนัก น่าเชื่อ ดีกว่า พยานหลักฐาน โจทก์ กรณี ฟัง ไม่ได้ ว่า โจทก์ กับ นาง ผั้น ไม่ได้ แยก กัน อยู่ ดัง ที่ โจทก์ นำสืบ แต่ ฟังได้ ว่า โจทก์ แยก จาก นาง ผั้น ไป อยู่ กับ ภริยาน้อย ดัง ที่ จำเลย นำสืบ ได้ความ จาก คำเบิกความ ของ จำเลย และ นาง เปล่ง ต้อง กัน ว่า เมื่อ ปี 2531 โจทก์ ได้ มา ขอ เงิน นาง ผั้น 3,000 บาท แล้ว โจทก์ บอก ว่า จะ ไม่ ขอ ยุ่ง เกี่ยวกับ ที่ดิน และ บ้าน พิพาท อีก ต่อไป โจทก์ ฎีกา ว่า คำเบิกความของ จำเลย และ นาง เปล่ง ไม่น่าเชื่อถือ เพราะ เบิกความ แตกต่าง ขัด กัน กล่าว คือ จำเลย ว่า โจทก์ มา ขอ เงิน นาง ผั้น แต่ นาง ผั้น สั่ง ให้ จำเลย มอบ เงิน ให้ โจทก์ จำเลย จึง ได้ มอบ เงิน ให้ โจทก์ ไป ส่วน นาง เปล่ง ว่า โจทก์ มา ขอ เงิน จาก ตน ตน จึง ได้ มอบ เงิน ให้ โจทก์ ไป เห็นว่า จำเลย และ นาง เปล่ง เบิกความ ต้อง กัน ว่า นาง ผั้น เป็น คน บอก ให้ มอบ เงิน ให้ แก่ โจทก์ ดังนี้ โจทก์ จะ มา ขอ เงิน จาก นาง ผั้น หรือ ขอ จาก นาง เปล่ง และ จำเลย หรือ นาง เปล่ง ใคร เป็น คน มอบ เงิน ให้ แก่ โจทก์ จึง ไม่ใช่ ข้อแตกต่าง

ที่เป็นสาระสำคัญ เพราะ จำเลย กับนาง เปล่ง เป็นสามี ภริยา กัน กรณี ฟังได้ ว่า โจทก์ มา ขอ เงิน จาก นาง ผัน 3,000 บาท แล้ว บอก ว่า จะ ไม่ ขอ ยุ่ง เกี่ยวกับ ที่ดิน และ บ้าน พิพาท อีก ต่อไป ดัง ที่ จำเลย นำสืบ พฤติการณ์ ของ โจทก์ ดัง กล่าวถือว่า โจทก์ สละ การ ครอบครอง ที่ดิน และ บ้าน พิพาท แล้ว ตั้งแต่ บัดนั้นหลังจาก นั้น นาง ผัน จึง เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดิน และ บ้าน พิพาท แต่ เพียง ผู้เดียว โจทก์ หา มีสิทธิ ครอบครอง ร่วม ด้วย ไม่ ดังนั้นการ ที่นาง ผัน จด ทะเบียน ยก ที่พิพาท ให้ แก่ จำเลย ก็ ดี และ ทำ พิณัยกรรม ยก บ้าน พิพาท ให้ แก่ จำเลย ก็ ดี จึง มีผล สมบูรณ์ โจทก์ หา มีสิทธิขอ เพิกถอน ได้ไม่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก ฟ้องโจทก์ ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หมายเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1377วรรคแรกบัญญัติว่าถ้า ผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซ้รู้การครอบครอง ย่อมสุดสิ้นลง การสละการครอบครองหรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปเป็นเรื่องของ พฤติการณ์ข้อเท็จจริงกฎหมายมิได้กำหนดเป็นแบบหรือพิธีการไว้แต่อย่างใด(คำ

พิพาทศาลฎีกาที่3128/2526) ดังนั้นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่ามีการสละการครอบครองไปแล้วหรือไม่จึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากพอสมควรในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในกรณีของคดีที่ดินซึ่งพยานหลักฐานส่วนใหญ่จะเป็นพยานบุคคลเป็นหลักจำเป็นต้องพิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานและขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำสืบหรือนำเสนอซึ่งพยานหลักฐานในคดีประกอบด้วย ในกรณีที่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือยกให้ซึ่งที่ดินมือเปล่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งมอบการชำระราคาการเข้าทำประโยชน์การทำบันทึกข้อตกลงประนีประนอมกันนอกศาล ฯลฯ เหล่านี้ก็เป็นพฤติการณ์บ่งชี้ถึงการสละการครอบครองซึ่งมีตัวอย่างแนววินิจฉัยของศาลฎีกาวางเป็นหลักไว้มากมายแต่หากพฤติการณ์แห่งกรณีไม่ชี้ชัดถึงเจตนาการสละการครอบครองแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้มีการสละการครอบครองเช่นกรณีมีผู้อื่นไปแจ้งขอออกส.ค.1 สำหรับที่ดินที่ตนครอบครองอยู่โดยตนเองมิได้ไปคัดค้านตนเองยังครอบครองที่พิพาทโดยตลอดดังนี้ไม่อาจนับว่าได้มีการสละการครอบครองให้กับผู้แจ้งขอออกส.ค.1 ได้อย่างใดเพราะการแจ้งการครอบครองตามแบบส.ค.1 เป็นเพียงหลักฐานแสดงว่าผู้แจ้งได้อ้างว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของครอบครองที่ดินนั้นเท่านั้นจะฟังเลยไปว่าได้มีการสละการครอบครองที่นั้นโดยผู้ที่ครอบครองอยู่ได้สละการครอบครองให้ผู้แจ้งนั้นยังไม่ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่272/2508) หรือกรณีมอบที่ดินให้ทำกินต่างดอกเบี้ยย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1535/2514) ตลอดจนการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินมือเปล่าโดยมีเงื่อนไขกำหนดไว้ว่าต้องไปทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทะเบียนก่อน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่4567/2528) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการสละการครอบครองนั้นยังมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาว่าสละการครอบครองล่วงหน้าได้หรือไม่ซึ่งอาจจะมีทั้งสิทธิที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีอยู่แล้วกับสิทธิที่จะได้รับสิทธิการครอบครองหรือยังไม่มีสิทธิครอบครองซึ่งท่านผู้สนใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวอาจจะศึกษาได้จากแนววินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่464/2522, 2008/2532 สำหรับข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ในคดีนี้พฤติการณ์ที่บ่งชี้ถึง

เจตนาการสละการครอบครองของโจทก์ก็คือการที่โจทก์แยกกันอยู่กับ ผ. โดยโจทก์ไปอยู่กับภริยาน้อยเป็นเวลามากกว่า10ปีและโจทก์เคยมาขอเงิน ผ. 3,000บาทและบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับที่ดินและบ้านพิพาทอีกต่อไปเมื่อพิเคราะห์ระยะเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพิพาทการแยกกันอยู่โดยไปมีภริยาน้อยและมีการขอเงินและบอกว่าจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินพิพาทอีกต่อไปข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงชี้ให้เห็นว่าโจทก์ได้มีเจตนาสละการครอบครองแล้วซึ่งอาจจะเทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่519/2535(คำพิพากษาศาลฎีกาส่งเสริมเล่ม8หน้า1) จำเลยที่2ออกจากที่ดินพิพาทเป็นเวลา10ปีเศษโดยไม่ได้มาใช้สิทธิเหนือที่ดินพิพาทเลยแม้จะถูกบุคคลอื่นหลอกลวงว่าทางราชการต้องการที่ดินคืนก็เป็นการทอดทิ้งทรัพย์สินที่ครอบครองมิใช่เป็นเหตุขัดข้องชั่วคราวมาขัดขวางการครอบครองการครอบครองของจำเลยที่2จึงสิ้นสุดลง คำพิพากษาศาลฎีกาที่319/2530(ไม่ลงพิมพ์ในคำพิพากษาศาลฎีกาส่งเสริม) สามีนำหนังสือสละทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดให้กับภริยาให้ภริยามีสิทธิที่จะทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือจะให้ใครยืมทำได้โดยบริบูรณ์โดยมิต้องเกี่ยวข้องกับสามีนั่นคือความในลักษณะดังกล่าวถือว่าสามีนได้สละสิทธิในทรัพย์สินสมบัติทั้งปวงให้แก่ภริยาแล้วภริยามีสิทธิขายทรัพย์สินต่าง ๆ ได้แต่เพียงผู้เดียว อีกจุดหนึ่งที่นำพิจารณาจากคำพิพากษาศาลฎีกานี้ก็คือข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นไปในสังคมยุคปัจจุบันก็คือที่ดินเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่งในทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะในรูปแบบของปัจจัยการผลิตหรือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือเป็นทุนในการดำเนินการต่างๆที่ดินมีราคาสูงขึ้นมากตามสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้คดีเกี่ยวกับที่ดินมีมากทั้งที่เป็นข้อพิพาทนอกศาลและในศาลคือคดีต่างๆหากจะมองคดีนี้เป็นการศึกษาสำหรับสภาพปัญหาความเปลี่ยนแปลงในกรณีดังกล่าวข้างต้นก็จะมองเห็นได้ว่าที่ดินพิพาทเนื้อที่ประมาณ19ไร่เศษมีที่ตั้งอยู่ในเขตกิ่งอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีทุนทรัพย์ในคดีจำนวน85,837.50บาทคู่ความเป็นบิดาและบุตรกันกล่าวง่ายๆคือพ่อฟ้องลูกในขณะที่

แม้ถึงแก่ความตายไปแล้วกรณีจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวทำให้ครอบครัวต้องรับผลกระทบพยานบุคคลที่จะต้องมาเบิกความในฐานะพยานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่างก็อาจจะมี ความเกี่ยวข้องเป็นญาติกันเช่นในกรณีนี้ฝ่ายโจทก์อ้างว่าบุตรสาวคนหนึ่งของตนอ้างบุตรชายและหลานของตนอีก2คนเป็นพยานสำคัญและเป็นการต่อสู้กันถึง3ชั้นศาลจึงทำให้น่าคิดว่าเมื่อผลของคดีเป็นที่สิ้นสุดยุติแล้วความปรองดองกันความไม่มีข้อพิพาทบาดหมางใจกันหรือมีไมตรีต่อกันจะดำรงคงอยู่ได้อีกต่อไปหรือไม่ดังนั้นแนวทางในการป้องกันปัญหาในทางอื่นๆเช่นการไกล่เกลี่ยกันในระดับหมู่บ้านการไกล่เกลี่ยนอกศาลการระงับข้อพิพาทต่างๆหรือแม้กระทั่งการเจรจาไกล่เกลี่ยกันเมื่อคดีเกิดขึ้นแล้วเหล่านี้เป็นต้นน่าจะเป็นวิธีการที่นำมาซึ่งทางแก้ปัญหาที่มีความยั่งยืนในผลของการยุติข้อพิพาทได้เป็นอย่างดี ? สุพิศ ปราณีตพลกรัง?